ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

ANEXO 1

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

(A cumplimentar por el órgano de contratación)

I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
[x] ORDINARIO
[ ] URGENTE

B.- PODER ADJUDICADOR	
Administración contratante:	AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Órgano de contratación:	Concejal Delegada del Área de Cultura y Patrimonio Histórico
Centro gestor del contrato:	Área de Cultura y Patrimonio Histórico

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16341254735533767576 en https://sede.malaga.eu/veridoc

Responsable/s del contrato:	Jefa de Servicio de Archivo Histórico y Administrativo Intermedio, en caso de ausencia o enfermedad, el responsable del contrato podrá ser sustituido por un/a Técnico/a del Área de Cultura y Patrimonio Histórico.
Unidad de seguimiento y ejecución:	Responsable del contrato o, en su caso, persona que le sustituya.

C.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO		
Objeto del contrato:	Servicio de mantenimiento, soporte y actualización de la aplicación del archivo municipal de Málaga ARCA El Archivo sale a la calle.	
Se trata de un contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía:		☐ SI ☒ NO
Nomenclatura/s CPV:	Principal:	72267000-4: Servicios de mantenimiento y reparación de software.

D.- DIVISIÓN EN LOTES				
☒ NO, conforme a lo indicado en el Informe de inicio				
☐ SI	Objeto Lote 1:		CPV:	
	Objeto Lote 2:		CPV:	
	Objeto Lote 3:		CPV:	

	Aplicación de límites al Nº de lotes a ofertar:	☐ NO		
		☐ SI	Nº. máximo:	
	Aplicación de límites al Nº de lotes a adjudicar a un único licitador:	☐ NO		
		☐ SI	Nº. máximo:	
			Criterios que se aplicarán cuando un licitador pueda resultar adjudicatario de un nº de lotes superior al máximo indicado:	
	Posibilidad de presentar oferta integradora:	☐ NO		
		☐ SI	Requisitos y condiciones para la presentación de una oferta integradora:	

E.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN					
TOTAL Presupuesto de licitación – sin IVA –		TOTAL IVA		TOTAL Presupuesto de licitación – con IVA –	
2.400,02 €		504,00 €		2.904,02 €	
Lote 1:	€	Lote 1:	€	Lote 1:	€
Lote 2:	€	Lote 2:	€	Lote 2:	€

Lote 3:	€	Lote 3:	€	Lote 3:	€

Sistema de determinación del Presupuesto base: *(cumplimentar y desglosar por lotes en su caso)*

(se incluye el coste de los salarios desagregados por género y categoría profesional de las personas empleadas para la ejecución del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato)

Costes Directos (IVA Incluido):	2.369,28 €
Costes Indirectos (IVA Incluido):	71,08 €
Gastos Eventuales:	463,66 €
TOTAL:	2.904,02 €

DESGLOSE COSTES SALARIALES

GENERO	CATEGORÍA PROFESIONAL	COSTES SEGÚN CONVENIO
Indiferente	Programador	1.236,24 €
		€
		€

PRESUPUESTO MÁXIMO DA 33ª LCSP:	☐ SI ☒ NO

F.- VALOR ESTIMADO *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
Presupuesto de licitación (IVA excluido):	2.400,02 €
Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido):	0,00 €

Importe de las primas o pagos a candidatos:	0,00 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):	0,00 €
Prórroga (IVA excluido):	2.400,02 €
Total Valor Estimado:	4.800,04 €

G.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS *(en su caso, diferenciar por lotes)*			
El precio podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.			
Modalidad:	Tanto alzado		
Cláusulas de variación del precio en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento	[x] NO		
	[ ] SI	Supuestos:	
		Reglas para su determinación:	

H.- FINANCIACIÓN *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
Financiado con fondos UE	[x] NO	
	[ ] SI	Fuente de financiación:

		Programas UE-Localizador:

ORGANISMO	%	APORTACIÓN
Ayuntamiento de Málaga	100 %	4.800,04 €
		€

I.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS *(en su caso, diferenciar por lotes)*				
AÑO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Nº DE PROYECTO	ODC	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
2026	01.3322.22002 pam 4019		2026/1187	60,50 €
2027	01.3322.22002 pam 4019		2026/1188	1.452,01€
2028	01.3322.22002 pam 4019		2026/1189	1.391,51 €

J.- TRAMITACIÓN DEL GASTO	
[x] ORDINARIA	
[ ] ANTICIPADA	Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera, apartado 2 de la LCSP el inicio de la ejecución del contrato queda sometido a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente, debido a que:

	☐ la ejecución material comenzará en el ejercicio siguiente o posteriores
	☐ la financiación depende de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada.

K.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRORROGA. PLAZOS PARCIALES *(en su caso, diferenciar por lotes)*			
Plazo de duración:	2 años		
Fecha estimada de inicio:	15 de noviembre de 2026, o día hábil siguiente a la formalización si fuese posterior.		
Plazos parciales:	☒ NO		
	☐ SI	Detalle:	
Prórroga:	☐ NO		
	☒ SI	Duración máxima de la prórroga:	2 años
		Plazo preaviso prórroga:	2 meses

L.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES *(en su caso, diferenciar por lotes)*
Diversos espacios dentro del término municipal de Málaga, establecidos en el PPT.

M.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES ALTERNATIVAS *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
[x] NO		
[ ] SI	1.- Descripción:	
	Requisitos mínimos:	
	Modalidades:	
	Características:	
	Vinculación con el objeto del contrato:	
	2.- Descripción:	
	Requisitos mínimos:	
	Modalidades:	
	Características:	
	Vinculación con el objeto del contrato:	

N.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNITARIA A CARGO DEL CONTRATISTA	
Normativa de aplicación:	No aplica
Obligaciones de información y publicidad:	

Ñ.- INFORMACIÓN DEL CONTRATO CON CARÁCTER CONFIDENCIAL *(en su caso, diferenciar por lotes)*			
Existe información de carácter confidencial que el contratista deberá respetar y a la que tendrá acceso con ocasión de la ejecución del contrato:			
☒ NO			
☐ SI	Información confidencial:		
	Deber confidencialidad:	☐ 5 años	☐ Otro Plazo: _____
	ACLARACIÓN: La adjudicataria deberá firmar el acuerdo de confidencialidad contemplado en el Anexo Nº. 4.2, junto a la documentación de formalización del contrato.		

O.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
Se exige la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial:		
☒ NO		
☐ SI	Indicar cuál o cuáles:	

P.- CONTRATO RESERVADO (ex D.A. 4ª LCSP) *(en su caso, diferenciar por lotes)*
☒ NO

☐ SI	☐ Centros Especiales de Empleo de iniciativa social ☐ Empresas de inserción social

Q.- CONTRATO SERVICIOS RESERVADOS (ex D.A. 48ª LCSP) *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
☒ NO	
☐ SI	☐ Centros Especiales de Empleo de iniciativa social ☐ Empresas de inserción social
	☐ Otras organizaciones:

R.- CONTRATOS RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
El contrato implicará contacto habitual con menores de edad como destinatarios directos de la prestación o se ejecutará en espacios frecuentados principalmente por menores	☒ NO ☐ SI
En caso afirmativo, los licitadores deberán cumplimentar la declaración relativa a los contratos relacionados con menores de edad en el modelo de declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos	

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

S.- HABILITACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA *(en su caso, diferenciar por lotes)*

[x] NO		
[ ] SI	Indicar la requerida:	

T.- REQUISITOS Y MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	
Requisito:	Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por un importe, al menos, de: **1800,02 €**. Se acreditará por el licitador propuesto como adjudicatario por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Medio de acreditación: *(a presentar, en su caso, por el licitador clasificado)*	Exención de la acreditación de conformidad con el art. 159.6.b) de la LCSP.
2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL	
Requisito:	Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Periodo máximo acreditable: **3 años**. Por importe igual o superior a: **840,01 €.** Se acreditará por el licitador propuesto como adjudicatario mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido

	por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
Medio de acreditación: *(a presentar, en su caso, por el licitador clasificado)*	Exención de la acreditación de conformidad con el art. 159.6.b) de la LCSP.

3.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

No procede.

Con carácter potestativo, la solvencia exigida en los apartados 1 y 2 anteriores, podrá sustituirse por la acreditación de la inscripción, en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, de la siguiente clasificación empresarial:

GRUPO	SUBGRUPO	CATEGORÍA

4.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

Requisito:	**No se exige**
Medio de acreditación: *(a presentar, en su caso, por el licitador clasificado)*	**No se exige**

5.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Requisito:	**No se exige**
Medio de acreditación:	**No se exige**

(a presentar, en su caso, por el licitador clasificado)	
ACLARACIÓN: En este procedimiento y en virtud de lo dispuesto en el artículo 159.6.b) se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. No obstante, deberán poseer la solvencia mínima indicada, que podrá ser requerida por el órgano o la mesa de contratación en virtud de lo establecido en el artículo 140.3 de la LCSP.	

U.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO Y CONCRECIÓN DE SOLVENCIA *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
1.-	Conforme al artículo 76.1 LCSP, se exige a las personas jurídicas que especifiquen en su oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación en los términos de solvencia requeridos en el apartado anterior:	[x] NO [ ] SI
	En caso afirmativo, los licitadores deberán cumplimentar la declaración relativa a la concreción de la solvencia en el modelo de declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos	
2.-	Conforme al artículo 76.2 LCSP, se exige a los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, el compromiso de dedicar o adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, medios personales o materiales:	
	[x] NO	
	[ ] SI	[ ] Compromiso de adscripción de medios personales: □ ..... □ .....

		☐ Compromiso de adscripción de medios materiales: □ ..... □ .....
		Los licitadores deberán cumplimentar la declaración relativa a la concreción de la solvencia en el modelo de declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
		Estos medios deberán ser acreditados en el caso de resultar ser propuesto como adjudicatario, mediante la aportación de los siguientes documentos:
		□ ..... □ ..... □ .....
		Estos medios formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de los trabajos. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de: (**marcar una única opción**)
		☐ Resolución de contrato (artículo 211.1.f de la LCSP), en cuanto obligación esencial. ☐ Imposición de penalidades según lo previsto en este Anexo Nº. 1. (artículo 192.1 LCSP)
		ACLARACIÓN: *La opción seleccionada deberá reflejarse en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1, bien como obligación esencial en el primer caso, bien entre las penalidades a imponer en el segundo.*

V.- INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES *(en su caso, diferenciar por lotes)*
Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato:
☒ NO
☐ SI, conforme a lo indicado a continuación
☐ …… …… ☐ …… …… ☐ …… ……
En este caso, los licitadores deberán presentar manifestación expresa de haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de la normativa indicada, en el modelo de declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos

III. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

W.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
10 días hábiles

X.- EMPLEO DE MEDIOS NO ELECTRÓNICOS EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
Esta licitación admite el empleo de medios no electrónicos en la presentación de ofertas:		
[x] NO		
[ ] SI	Justificación:	
	Medios:	

Y.- DOCUMENTOS Y/O PLANTILLAS ADICIONALES Y/O DIFERENTES *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
[x] NO	
[ ] SI	[ ] La/s contemplada/s en el Anexo Nº. 2.4
	[ ] La/s contemplada/s en el Anexo Nº. 4.1

Z.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN *(en su caso, diferenciar por lotes)*				
<u>Criterios evaluables automáticamente o mediante la utilización de fórmulas</u>				
1	Criterio:	Criterio económico	De	0 a 80 puntos
	Fórmula:	Se puntuará con la máxima puntuación aquellas ofertas económicas aceptadas más bajas (Omin), no consideradas anormalmente bajas o desproporcionadas.		

		Las restantes ofertas se le asignará una puntuación según la siguiente fórmula: $V_x = 80 * \left(\frac{(PBL - O_x)}{(PBL - O_{min})}\right)$ Siendo: • Vx - Valoración de la proposición x • PBL - Presupuesto base de licitación • Ox - Oferta presentada por el licitador x • Omin - Oferta mínima (importe de la menor oferta presentada)		
	Forma de acreditación:	Cumplimentar en Criterio 1 en el modelo del Anexo 2.2 del PCAP		
2	Criterio:	**Reducción en plazos de resolución de incidencias: hasta 10 puntos**	De	Hasta 10 puntos
	Fórmula:	Al licitador con la mayor reducción sobre el plazo máximo de 72 horas establecido en el punto 3 de PPT para la resolución de incidencias, se le otorgará la máxima puntuación según la fórmula indicada a continuación. El plazo de reducción propuesto por el licitador no podrá ser superior a 24 horas: $V_x = 10 * \left(\frac{(O_x)}{(O_{max})}\right)$ Siendo: o Vx - Valoración de la proposición x o Ox – nº de horas de reducción ofertados por el licitador x o Omax - Oferta máxima (nº de horas de reducción de la mayor oferta de reducción presentada)		
	Forma de acreditación:	Cumplimentar en Criterio 2 en el modelo del Anexo 2.2 del PCAP		
3	Criterio:	**Incremento de horas adicionales sobre la bolsa anual de 10 horas anuales destinada a pequeñas modificaciones o ajustes: hasta 10 puntos**	De	Hasta 10 puntos
	Fórmula:	Al licitador con el mayor incremento sobre la bolsa anual destinada a actualización de contenidos y pequeñas modificaciones o ajustes que no impliquen el desarrollo de nuevas funcionalidades establecidas en el apartado 3 del PPT, se le		

		otorgará la máxima puntuación, y al resto se le otorgará la puntuación según la fórmula indicada a continuación. El plazo de incremento no podrá ser superior a 5 horas. $V_x = 10 * \left(\frac{(O_x)}{(O_{max})} \right)$ Siendo: o Vx - Valoración de la proposición x o Ox – nº de horas de incremento ofertados por el licitador x o Omax - Oferta máxima (nº de horas de incremento de la mayor oferta de incremento presentada)		
	Forma de acreditación:	Cumplimentar en Criterio 3 en el modelo del Anexo 2.2 del PCAP		

AA.- PARÁMETROS PARA IDENTIFICAR LOS CASOS EN QUE UNA OFERTA SE CONSIDERA ANORMAL *(en su caso, diferenciar por lotes)*
De los criterios de valoración establecidos, el que se considera relevante, a efectos de determinar cuándo una oferta se presume en baja temeraria o desproporcionada, es el criterio económico, ya que los criterios de mejoras previstos no son vinculantes a la hora de determinar la viabilidad de la oferta, por lo que, se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los supuestos contemplados en el art. 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre) o, en su caso, en el art. 86 del mismo. A efectos de justificar la viabilidad de las ofertas calificadas como anormales las empresas deberán presentar la documentación acreditativa recogida en el apartado 4º del art. 149.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

AB.- REVISIÓN DE PRECIOS *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
[x] **NO** procede		
[ ] **SI** procede	Fórmula / Sistema:	

AC.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
1.- <u>De carácter social</u>:	[ ] **NO** se exige	[x] **SI** se exige
1.1	El adjudicatario deberá ofrecer al personal que se asigne al contrato un Plan de conciliación de la vida laboral y familiar que repercuta en: ☐ Mayor compromiso y productividad. ☐ Mejor imagen pública de los/as trabajadores/as. ☐ Menos conflictos y mejora del clima laboral. ☐ Mayor motivación de los/as trabajadores/as. ☐ Menor estrés de los/as empleados/as. En definitiva, un mejor resultado del objeto de esta contratación. El plan debe tener el siguiente contenido: ☐ Servicios a la persona basados en permisos remunerados para llevar al médico a personas dependientes (mayores o menores). ☐ Facilidades para asistencia a consulta médica y tutorías escolares en horario laboral. ☐ Libertad de la persona para tomar durante el año los permisos retribuidos establecidos en el convenio de aplicación. ☐ Facilidad y libertad para disfrutar, conforme a las necesidades de los/as trabajadores/as de los permisos de maternidad, paternidad y lactancia. ☐ Realización de la formación interna de la organización en horario laboral, o bien, en parte de éste. ☐ No establecer reuniones en tiempos límites de descanso.	

	Antes de transcurridos cinco días desde la formalización del contrato, la adjudicataria deberá presentarle, a la Responsable municipal del contrato, una declaración responsable del cumplimiento de la mencionada condición especial de ejecución de carácter social, debidamente firmada por los/as representantes de los/as trabajadores/as, o en su defecto, al menos, por tres trabajadores/as.
	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☒ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.
1.2	☐ .....
	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.

2.- <u>De carácter medioambiental</u>:	☐ **NO** se exige	☐ **SI** se exige

2.1	☐ …… **El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de** *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.
2.2	☐ …… **El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de** *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.

3.- <u>Comprobación de pagos a subcontratistas</u>:	☐ **NO** se exige	☐ **SI** se exige
3.1	☐ Obligación de remitir al órgano de contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones	

	de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.
	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.
3.2	☐ Obligación de aportar a solicitud del órgano de contratación justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.
	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.

4.- <u>Otras</u>:	☐ **NO** se exige	☐ **SI** se exige

	☐ .....
4.1	**El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de** *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.
	☐ .....
4.2	**El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de** *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.

5.- <u>Contratos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia</u>:	☐ **NO** se exige	☐ **SI** se exige
5.1	☐ Contratistas y subcontratistas deberán suscribir la declaración contenida en el **Anexo Nº. 4.3** del PCAP, relativa a la aceptación de cesión y tratamiento de datos (modelo B. Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021).	

	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.
5.2	☐ Contratistas y subcontratistas deberán suscribir la declaración contenida en el **Anexo Nº. 4.4** del PCAP, relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales (modelo C. Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021).
	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.
5.3	☐ Contratistas y subcontratistas deberán aportar la documentación acreditativa que permita identificar al titular real, destinatario de los fondos, con indicación de su nombre y en su caso, fecha de nacimiento, tal como se define el titular real en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia

	del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.
5.4	☐ .....
	El incumplimiento de esta condición tiene la consideración de *(marcar en todo caso una única opción)*: ☐ Infracción grave de acuerdo con los artículos 202 y 71.2.c) de la LCSP, sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo a lo previsto en este Anexo Nº. 1. ☐ Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.1.f) de la LCSP, debiendo atribuírsele el carácter de obligación contractual esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1. –no procediendo la imposición simultánea de penalidades.

6.- <u>En materia de protección de datos</u>:	☐ **NO** se exige	☐ **SI** se exige
☐ Obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.		
ACLARACIÓN: Esta condición se exigirá siempre que en el apartado "TRATAMIENTO POR EL CONTRATISTA DE DATOS PERSONALES", de este Anexo Nº. 1 se haya indicado [x] *SI* por tratarse de un contrato cuya ejecución implica tratamiento de datos de carácter personal, y		

tiene la consideración de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 sin necesidad de inclusión en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1, considerándose su incumplimiento como causa de resolución del contrato.

AD.- PROGRAMA DE TRABAJO *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
[x] NO se exige		
[ ] SI se exige	Plazo máximo de presentación a contar desde la formalización del contrato:	

AE.- INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
Existen trabajadores afectados por la obligación de subrogación en virtud de norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general:	
[x] NO	
[ ] SI	Se detalla la información relativa al personal a subrogar en el Anexo Nº. 1.2.

AF.- SUBCONTRATACIÓN *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
1.-	Obligación de suministrar en fase de ejecución del contrato, cuando lo solicite el Ayuntamiento, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago, así como la documentación justificativa del pago en los términos del artículo 217 de la LCSP (condición especial de ejecución).

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">[x] NO</td></tr>
<tr><td colspan="3">[ ] SI -en este caso se considera condición especial de ejecución, a incluir en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1 y por tanto, posteriormente su incumplimiento debe tener reflejo en el apartado relativo a las penalidades), o en los apartados que contemplan las obligaciones esenciales y las causas de resolución de este Anexo Nº. 1 .</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.-</td><td colspan="3">Existen prestaciones que no admiten subcontratación:</td></tr>
<tr><td colspan="3">[ ] NO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[ ] SI</td><td colspan="2">Supuestos detallados en el artículo 215.2 de la LCSP letras d) y e):
□ .....
□.....</td></tr>
<tr><td>Justificación:</td><td></td></tr>
</table>

AG.- PENALIDADES *(en su caso, diferenciar por lotes)*
RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES
[x] Penalidades por incumplimiento de plazos totales o parciales (artículo 193 de la LCSP). **Penalidades:** Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en Incumplimiento de plazos totales o parciales, el Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades del 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido

[x] Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación (artículo 192.1 de la LCSP).

Penalidades: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, el Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

[ ] Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios (artículo 76.2 de la LCSP).

Penalidades:

[x] Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202.1 de la LCSP).

Penalidades: el incumplimiento de cada una de las condiciones especiales de ejecución del contrato dará lugar a la imposición al empresario de penalidades equivalentes al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido

[ ] Incumplimiento de los requisitos y condiciones para proceder a la subcontratación previstas en el artículo 215 LCSP (artículo 215.3 de la LCSP).

Penalidades:

[ ] Incumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas o suministradores (artículo 216 - 217 LCSP).

Penalidades:

☐ Incumplimiento de la obligación de suministrar información al órgano de contratación referida en la cláusula 18.5.f).

Penalidades:

RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENALIDADES

☐ Incumplimiento de la obligación de suministro de información relativa la subrogación de trabajadores (artículo 130 LCSP), siempre que en relación al servicio que se licita exista personal en esta situación, según lo indicado en este Anexo Nº. 1.

Penalidades:

☒ Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 201 de la LCSP en materia medioambiental, social, laboral aplicables.

Penalidades: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 201, el Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

☐ Impagos a subcontratistas o suministradores vinculados a la ejecución del contrato, en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, acreditada mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador, siempre que dicha demora en el pago no venga motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación.

Penalidades:

AH.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO *(en su caso, diferenciar por lotes)*
☐ Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 de la LCSP). ☐ Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202.1 de la LCSP). ☐ Cumplimiento de las características de la prestación, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación (artículos 122.3 y 211.1.f) de la LCSP). ☐ Cumplimiento de los requisitos y condiciones para proceder a la subcontratación previstas en el artículo 215 LCSP (artículo 215.3 de la LCSP). ☐ Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecidos (artículos 216-217 LCSP). ☐ Otras *(desarrollo de las obligaciones cuyo incumplimiento haya sido considerado causa de resolución en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1)*

AI.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS *(en su caso, diferenciar por lotes)*
Se prevé la posibilidad de modificar el contrato en los términos previstos en el artículo 204 de la LCSP:

[x] NO		
[ ] SI	1.- Causas de modificación:	
	2.- Alcance y límites (indicar porcentaje del precio del contrato que como máximo resulta afectado, sin que pueda exceder del 20%):	

AJ.- PLAZO DE GARANTÍA *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
Plazo de garantía:	Mes siguiente a la realización completa del objeto del contrato
Justificación en el caso de no exigencia:	

AK.- ABONOS PARCIALES *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
[ ] NO		
[x] SI	Indicar periodicidad:	**Mensualmente**

AL.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS *(en su caso, diferenciar por lotes)*		
[x] NO		
[ ] SI	Justificación:	

AM.- DATOS DE FACTURACIÓN		
Órgano gestor:	LA0001142	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Órgano con competencias en materia de contabilidad pública (Oficina contable):	LA0001463	AYTO. MÁLAGA - REGISTRO CENTRAL DE FACTURAS
Destinatario de la prestación (Unidad tramitadora):	*A CUMPLIMENTAR POR EL ÁREA/DISTRITO*	*A CUMPLIMENTAR POR EL ÁREA/DISTRITO*

AN.- CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO *(previamente configuradas como obligación esencial en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1):*

☐ Incumplimiento de la obligación de guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

☐ Abandono de la prestación objeto del contrato.

☐ Incumplimiento de la obligación de tener afiliados y dados de alta en la Seguridad Social a los trabajadores destinados a la realización del objeto del contrato.

☐ Incumplimiento de los convenios colectivos y demás legislación laboral que resulte de aplicación a los trabajadores destinados a la ejecución del contrato.

☐ Reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

☐ Incumplimientos de carácter parcial:

- ☐ .....
- ☐ .....

☐ Incumplimiento de los trámites y requisitos fijados en los artículos 215 a 217 de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

☐ Incumplimiento de disponer, durante la vigencia del contrato, de un seguro de responsabilidad civil, y de estar al corriente en el pago de las primas.

☐ Falta de condiciones de solvencia necesarias en la sucesión, que impiden la subrogación del contrato.

☐ Falta manifiesta de veracidad de los contenidos de los documentos o declaraciones aportados con ocasión de la celebración del contrato.

☐ Otras.

AÑ.- CESIÓN		
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la LCSP y la cláusula 30 del PCAP:		
☒ SI		
☐ NO	Justificación:	

AO.- TRATAMIENTO POR EL CONTRATISTA DE DATOS PERSONALES *(en su caso, diferenciar por lotes)*	
La ejecución del contrato requerirá tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento:	
☒ NO	
☐ SI	El contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento, y deberá suscribir las cláusulas de tratamiento de datos vigentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, incorporadas como **Anexo Nº. 1.1**, debiendo atenerse a su contenido
	Obligaciones del contratista:
	☐ Cumplir con la finalidad para la cual se cederán los datos, que es la siguiente:
	(Cumplimentar lo que proceda)
	☐ Los licitadores deberán indicar en el apartado 12.- del modelo de declaración contenida en el Anexo Nº. 2.1, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, y en caso afirmativo, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

	□ Obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP. □ Obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, conforme al modelo previsto en el Anexo Nº. 3.10. □ Obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la obligación anterior.
ACLARACIÓN: Las anteriores obligaciones son calificadas como esenciales, sin necesidad de su inclusión en el apartado correspondiente de este Anexo Nº. 1, a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, y por tanto, su incumplimiento es causa de resolución del contrato.	
El contratista, que tendrá la consideración de encargado del tratamiento, deberá suscribir, en el momento de la firma del contrato, las cláusulas de tratamiento de datos vigentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, incorporadas como Anexo Nº. 1.1, debiendo atenerse a su contenido.	

Málaga a la fecha de la firma electrónica.
Técnico de Administración General
Fdo.ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ
Documento firmado electrónicamente en el día 23 de octubre de 2026 a las 12:54:50.

ANEXO 1.1

CLÁUSULAS DE TRATAMIENTO DE DATOS

Cláusulas de tratamiento de datos vigentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
CLAUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2016/679 (RGPD) **PRIMERA. NORMATIVA** De conformidad con la disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria. Para el caso en el que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado de tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo provisto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán constar por escrito. Para el cumplimiento del objeto de este encargo, el contratista deberá cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los datos personales. Por lo tanto, sobre la entidad definida como responsable del tratamiento en el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales", en el apartado identificación del responsable, recae la responsabilidad de responsable del tratamiento y sobre el contratista las de encargado de tratamiento. Si el encargado de tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El anexo "Encargo de tratamiento de datos personales" describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar, las medidas de seguridad a cumplir así como el destino de los datos una vez terminada la prestación del servicio objeto del contrato o convenio.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato o convenio resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en estas cláusulas y/o el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales", el encargado de tratamiento lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que el responsable del tratamiento estuviese de acuerdo con lo solicitado, se actualizará correspondiente de modo que se recoja fielmente el detalle del tratamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el encargado de tratamiento se obliga y garantiza el cumplimiento de las obligaciones detalladas en estas cláusulas y el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales".

SEGUNDA. OBJETO DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado de tratamiento, para tratar por cuenta del responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio objeto del contrato o convenio.

Se considera tratamiento de datos personales cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

En el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales", en el apartado objeto del encargo, se define la concreción de los tratamientos a realizar así como la identificación de la información afectada.

TERCERA. DURACIÓN

Las presentes cláusulas de protección de datos deberán cumplirse mientras persista el contrato o convenio firmado entre las partes.

Una vez finalizada la prestación de servicios, el encargado de tratamiento deberá seguir las instrucciones que el responsable del tratamiento le haya dado respecto a la conservación, transmisión y/o borrado de los datos personales que haya tratado durante el encargo del tratamiento que están establecidas en el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales" en el apartado destino de los datos.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:

1. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo conforme a las instrucciones documentadas en las presentes clausulas y el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales" o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

2. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.

3. En los casos en que la normativa así lo exija, llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga al menos lo especificado en el artículo 30.2 del RGPD.

4. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones de dicho responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

5. Salvo que se indique lo contrario, el encargado deberá tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de

protección equivalente, no trasladándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en estas cláusulas o los demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

Si el encargado se ve obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al responsable de esa exigencia legal de manera previa y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al responsable, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

6. Cuando se permita la subcontratación de actividades objeto del encargo y, en caso de que el encargado de tratamiento pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y, el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a datos personales, el encargado de tratamiento lo pondrá en conocimiento previo del responsable del tratamiento, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que el responsable decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

   En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones:

   a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en los acuerdos firmados entre ambas partes y a las instrucciones del responsable.

   b) Que el encargado de tratamiento y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en las presentes cláusulas y anexos, el cual será puesto a disposición del responsable para verificar su existencia y contenido.

   c) En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

   El encargado de tratamiento informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así al responsable la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula.

La no respuesta del responsable a dicha solicitud por el encargado equivale a oponerse a dichos cambios.

7. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. Para el cumplimiento del objeto del contrato firmado entre las partes no se requiere que el encargado de tratamiento acceda a ningún otro dato de carácter personal distinto de los especificados en el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales" en el apartado objeto del encargo. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales distintos de los autorizados, el encargado de tratamiento deberá ponerlo en conocimiento del responsable del tratamiento con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 24 horas desde que tuviera conocimiento.

8. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

9. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

10. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

11. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

    a) Acceso, rectificación, supresión y oposición

    b) Limitación del tratamiento

    c) Portabilidad de datos

    d) A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles)

Cuando un interesado ejerza ante el encargado de tratamiento el ejercicio de derechos, éste debe comunicarlo al responsable del tratamiento de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con

la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.

El encargado de tratamiento asistirá al responsable, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los derechos en los plazos legalmente establecidos.

12. Derecho de información

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

13. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia que contenga al menos lo especificado en el artículo 33.2 del RGPD.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

14. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

15. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

16. Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y del deber de responsabilidad activa, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

17. Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En particular y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de seguridad especificadas en el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales" en el apartado de medidas de seguridad.

18. Designar un delegado de protección de datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el encargado como su(s) representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales, responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

19. Una vez finalizada la prestación objeto del encargo, el encargado de tratamiento se compromete, según corresponda y se instruya en el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales" en el apartado destino de los datos, a devolver, destruir o transferir a otro

encargado que designe el responsable, los datos personales a los que haya tenido acceso, los datos personales generados por el encargado por causa del tratamiento y, los soportes y documentos en los que conste cualquier dato de carácter personal, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá a la destrucción. El encargado de tratamiento podrá no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. En este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

QUINTA. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

Corresponde al responsable del tratamiento:

a) Entregar, en su caso, al encargado los datos que se indican en el anexo "Encargo de tratamiento de datos personales" en el apartado objeto del encargo.

b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.

c) Realizar las consultas previas que corresponda.

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

SEXTA. CONTROLES Y AUDITORÍA

El responsable del tratamiento, en su condición, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los controles y auditorías que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones del encargado de tratamiento. Por su parte, el encargado de tratamiento deberá facilitar al responsable del tratamiento cuantos datos o documentos le requiera para el adecuado cumplimiento de dichos controles y auditorías.

ANEXO. ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PRIMERA. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE

Responsable del tratamiento: _____

Persona de contacto: _____

Correo de contacto: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo para notificaciones: _____

Contacto dpd: dpd@malaga.eu

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LOS PUNTOS ANTERIORES (eliminar este párrafo sombreado una vez completados):

Responsable del tratamiento: área, empresa u organismo responsable del tratamiento de datos objeto del encargo.

Persona de contacto: persona de contacto del responsable que atenderá los asuntos relacionados con el contrato, entre ellos los asuntos de protección de datos.

Correo y teléfono de contacto: correo y teléfono de la persona de contacto.

Correo para notificaciones: (violaciones de seguridad, ejercicio de derechos,...) debe ser un correo siempre atendido ya que se va a precisar respuesta inmediata en algunos casos.

SEGUNDA. OBJETO DEL ENCARGO

Mediante el presente encargo se habilita al encargado de tratamiento para tratar por cuenta del responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para realizar el servicio de _____

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL PUNTO ANTERIOR (eliminar este párrafo sombreado una vez completado):

COMPLETAR con el contrato de obra, suministro o servicio por el que el encargado va a tratar los datos personales.

El tratamiento de datos personales consistirá en lo siguiente:

☐ Recogida	☐ Comunicación por transmisión
☐ Registro	☐ Cotejo
☐ Estructuración	☐ Limitación
☐ Conservación	☐ Supresión
☐ Modificación	☐ Destrucción
☐ Extracción	☐ Comunicación
☐ Consulta	☐ Otros: _____

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUADRO ANTERIOR (eliminar este párrafo sombreado una vez completado):

Marcar en el cuadro anterior todos los tratamientos de datos que el encargado deberá realizar con motivo de la prestación del servicio contratado.

Cada tratamiento consiste en lo siguiente:

- **Recogida**: Recopilación o registro de datos o conjuntos de datos personales sobre uno o varios individuos o colectivos.

- **Registro:** Introducción de datos personales en un sistema de información para su almacenamiento, o anotar esos datos en un soporte no informático.

- **Estructuración**: clasificación o agrupación de datos personales, normalmente con el objetivo de que sean más útiles para lograr un fin. Cambio de la disposición de los datos y de sus relaciones, de modo que resulten fácilmente accesibles y procesables.

- **Conservación:** Almacenar los datos de forma que perduren en el tiempo, realizando cambios de formato si es necesario. Copias de seguridad de los sistemas de información.

- **Modificación**: realización de cambios en los datos.

- **Extracción**: obtener datos a partir de otras fuentes.

- **Consulta**: obtención de datos personales para su lectura

- **Comunicación por transmisión**: transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso a los datos personales por parte de un tercero.

- **Cotejo**: confrontar o comparar los datos con otros, dando fe de que esos datos son copia de los originales.

- **Limitación**: marcado de los datos conservados con el fin de limitar su utilización en el futuro.

- **Supresión:** suprimir datos por un ejercicio de derechos.

- **Destrucción**: borrado o eliminación de los datos

- **Comunicación**: intercambio de datos entre aplicaciones o servicios.

- **Otros**: si hay algún tratamiento que no está comprendido en los anteriores.

INSTRUCCIONES PARA SELECCIONAR LAS OPCIONES SIGUIENTES (eliminar las partes aclaratorias sombreadas y, en caso de escoger una única opción, eliminar el contenido de la opción no escogida):

Escoger **UNA o LAS DOS OPCIONES** (A y/o B) (escogeremos las 2 opciones cuando facilitemos datos al encargado de tratamiento y además este encargado recopile más datos personales de los aportados inicialmente por el responsable).

OPCIÓN A: el responsable del tratamiento facilita datos de carácter personal al encargado de tratamiento

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable del tratamiento, pone a disposición del encargado del tratamiento, la información que se describe a continuación:

Tratamiento:	Tipos de datos personales:
-_____	-_____ -_____ -(...)

OPCIÓN B: el encargado de tratamiento es el que se realiza la recogida de datos personales.

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el encargado de tratamiento se encargará de recopilar los datos de carácter personal necesarios según las instrucciones del responsable del tratamiento. Recopilarán la siguiente información:

Tratamiento:	Tipos de datos personales:
-_____	-_____ -_____ -(...)

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LOS CUADROS ANTERIORES DE LAS OPCIONES A y B (eliminar este párrafo sombreado una vez completado):

Tratamiento:

Seleccionar uno o varios de los tratamientos de datos entre los dados de alta para su departamento municipal (dudas consultar con dpd@malaga.eu). Puede consultar los tratamientos de su departamento en el portal de transparencia en la siguiente url:

https://www.malaga.eu/gobierno-abierto/transparencia-ayuntamiento/otra-informacion-de-transparencia/proteccion-de-datos-y-derechos-digitales/

En caso de existir más de un tratamiento se deberá añadir una fila por cada tratamiento afectado, identificando para cada tratamiento el tipo de datos tratado.

Tipos de datos personales:

Especificar la tipología o categoría de datos personales de cada actividad de tratamiento, en el supuesto que hubiera más de una.

El Encargado podrá tratar datos de carácter personal de los siguientes tipos o categorías:

- **Datos identificativos:** Nombre y Apellidos, DNI, Nº SS, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz

- **Datos de naturaleza penal**.

- **Datos de infracciones y sanciones administrativas**.

- **Datos categorías especiales:** Salud, Afiliación Sindical, Religión, Ideología, Creencias, Vida Sexual, Origen racial o étnico, Violencia de género.

- **Datos de características personales:** Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Idioma.

- **Datos de circunstancias sociales:** Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes, asociaciones.

- **Datos académicos y profesionales**: Formación; Titulaciones; Expediente Académico; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

- **Datos detalle de empleo**: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador.

- **Datos económico-financieros y de seguros**: Ingresos, rentas; Inversiones, bienes patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas crédito.

- **Datos de transacciones**: bienes y servicios suministrados por el afectado; bienes y servicios recibidos por el afectado; transacciones financieras; compensaciones/indemnizaciones.

TERCERA. MEDIDAS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO OPCIONAL (eliminar este párrafo sombreado una vez completado y, en caso de no ser seleccionado eliminar de forma completa el PÁRRAFO OPCIONAL):

PÁRRAFO OPCIONAL, añadirlo cuando:

- los sistemas, recursos, medios o dispositivos (como sistemas informáticos y de archivo, centros de trabajo y trabajadores) destinados al tratamiento de los datos personales sean del Encargado y/o, en su caso, del Subencargado.
- la seguridad de los sistemas, recursos, medios o dispositivos destinados al tratamiento de los datos personales se haya encomendado por parte del Responsable al Encargado de tratamiento.
- los sistemas de información sean desarrollados o implantados por el Encargado por cuenta del Responsable.

La determinación de la categoría del sistema y de la valoración de las distintas dimensiones variará según el encargo de tratamiento realizado, si se tienen dudas acerca de los valores a seleccionar póngase en contacto con dpd@malaga.eu, o ciso@malaga.eu .

Se deberá seleccionar un valor de la categoría del sistema entre BÁSICA, MEDIA, ALTA y un valor para cada una de las dimensiones entre B, M o A que se corresponderán con BAJO, MEDIO y ALTO

Las medidas de seguridad a implantar en los sistemas de información utilizados, se corresponderán con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad para sistemas de categoría (BÁSICA/MEDIA/ALTA), siendo el nivel de seguridad de cada dimensión (Disponibilidad (D), Integridad (I), confidencialidad (C), Autenticidad (A) y Trazabilidad (T)) el siguiente: D(B/M/A), I(B/M/A), C(B/M/A), A(B/M/A), T(B/M/A), por lo que las medidas de seguridad a implantar deberán atender tanto a la valoración de las distintas dimensiones como a la categoría del sistema.

En el caso en el que el encargado de tratamiento utilice servicios cloud deberá conocer la normativa del Ayuntamiento de Málaga respecto a la contratación y uso de dicho servicio.

FIN PÁRRAFO OPCIONAL.

El encargado de tratamiento se compromete a respetar el secreto relacionado con la información que conozca por razón de los servicios prestados al responsable del tratamiento estando sujeta al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1f) del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta obligación será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. La información facilitada por el responsable del tratamiento para la prestación del servicio será única y exclusivamente utilizada para este fin.

El encargado de tratamiento deberá conocer la Política de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga y la normativa de seguridad que ataña a los servicios e información que maneja. El encargado de tratamiento deberá aceptar el quedar sujeta a las obligaciones establecidas en dicha normativa, pudiendo desarrollar sus propios procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán procedimientos específicos de reporte y resolución de incidencias. Se garantizará que el personal del encargado de tratamiento está adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el establecido en la Política de Seguridad del Ayuntamiento.

Para el caso de sistemas no automatizados las medidas de seguridad a implantar serán las siguientes:

- Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.

- El personal tendrá acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.

- Se establecerán mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. Exclusivamente el personal autorizado para ello podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del tratamiento.

- Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en el almacenamiento establecido, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento accesos no autorizados.

- La salida de documentos que contengan datos de carácter personal deberá ser autorizada por el responsable del tratamiento. En el traslado de la información se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.

- A las copias de los documentos les serán de aplicación las mismas medidas de seguridad que al documento original, debiendo ser destruidas dichas copias una vez hayan cumplido con la función para la que se realizaron.

En todo caso, deberá implantar mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

CUARTA. DESTINO DE LOS DATOS

INSTRUCCIONES PARA SELECCIONAR UNA DE LAS OPCIONES SIGUIENTES (eliminar las partes sombreadas y eliminar el contenido de las opciones no escogidas):

ESCOGER UNA DE LAS OPCIONES:

Opción A: Devolución de los datos al responsable y eliminado de los datos en el encargado.

Opción B: Cuando se va a contratar de nuevo este servicio e interesa que el encargado le pase la información directamente al siguiente encargado.

Opción C: Cuando no nos interesa la devolución de los datos personales manejados y se solicita destrucción de los datos al encargado.

OPCIÓN A:

Devolver al responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados y por el tiempo mínimo, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

OPCIÓN B:

Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados y por el tiempo mínimo, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

OPCIÓN C:

Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados y por el tiempo mínimo, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

ANEXO 1.2

RELACIÓN DE PERSONAL SUBROGABLE

(A cumplimentar por el órgano de contratación)

Nº	Convenio Colectivo	Detalles categoría	Tipo contrato	Jornada	Fecha antigüedad	Vencimiento contrato	Salario bruto anual	Otros pactos	Información adicional Cláusula 18.5.B)